



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SQUILLACE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

SCHEMA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PERITO ISTRUTTORE DEMANIALE - PROGETTO DEL PARCO EOLICO DI BORGIA- SQUILLACE - DITTA ESE BORGIA SRL.- FASCICOLO ID 131”.

CIG:

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno, il giorno del mese di nella Residenza Comunale di Squillace (CZ) si sono costituiti,

DA UNA PARTE

L’Amministrazione Comunale di Squillace, nel seguito denominata “*Committente*”, in persona dell’arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace (CZ) (P.I. 00182160796), la quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo, per la su espressa qualifica;

DALL’ALTRA

1. Arch., nato a il, residente a in via n°, iscritto all’ordine degli della Provincia di al n° - Codice Fiscale – P.IVA

nel seguito denominati più brevemente “*Professionista*”.

Premesso che:

-con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° in data, è stato individuato il suddetto professionista, quale tecnico a cui affidare l’incarico professionale relativo all’affidamento dell’incarico professionale di Perito Istruttore Demaniale - Progetto del parco eolico di Borgia-Squillace - Ditta ESE Borgia srl.- Fascicolo ID 131.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura, redatta in due originali, di cui uno per ciascuna delle parti contraenti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La premessa è parte integrante del presente atto di prestazione d’opera intellettuale.

Con la presente si intende disciplinare lo svolgimento delle attività del perito demaniale, come dettagliate nel proseguo della Convenzione.

Nell’esercizio dell’attività professionale il professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica ed intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura.

Lo stesso, con la sottoscrizione della presente, dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e del codice deontologico, nonché di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per lo svolgimento di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare.

Art. 2

Il presente disciplinare ha per oggetto l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i., da parte del Comune di Squillace dell’incarico professionale di Perito Istruttore Demaniale - Progetto del parco eolico di Borgia-Squillace - Ditta ESE Borgia srl.- Fascicolo ID 131.

Pertanto, il Comune di Squillace affida al, perito istruttore demaniale, che accetta, senza riserva, l'incarico per lo svolgimento delle prestazioni d'opera intellettuali finalizzate alla ricognizione e verifica dei beni gravati da Usi Civici relative al progetto del parco eolico di Borgia-Squillace - Ditta ESE Borgia srl.- Fascicolo ID 131, e tipiche del perito demaniale, in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 3

L'incarico consisterà nelle seguenti prestazioni (puramente indicative e non esaustive):

- a) Ricognizione dei terreni interessati per la verifica tecnica sullo stato dei suoli e sulle condizioni ambientali ed urbanistiche, nel rispetto della normativa in materia di usi civici, tenuto conto delle modalità e delle direttive emanate in materia dalla Regione;
- b) Ricercare e reperire gli atti e la documentazione presso gli archivi storici pubblici e privati;
- c) Elaborazione dei dati acquisiti;
- d) Redazione di una relazione generale nella quale saranno indicati i criteri di valutazione delle aree eventualmente da legittimare, e contenente i riferimenti storici e giuridici relativi al territorio oggetto di ricerca;
- e) Effettuare la rappresentazione cartografica al dettaglio catastale delle terre di uso civico;
- f) Redazione della perizia - da depositare presso il Comune e la Regione Calabria - per ogni appezzamento di terreno di proprietà privata gravato da uso civico, contenente i dati anagrafici e fiscali degli occupatori, i dati catastali del terreno, la tipologia, il valore di affrancazione o del canone annuo;

Espletato l'incarico, il P.I.D. trasmette la perizia con le relative risultanze su supporto informatico e georeferenziato firmato digitalmente al Comune di Squillace, che provvede alla pubblicazione sull'albo on-line ed agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, comunicando la stessa ed il relativo link di pubblicazione al competente Settore del Dipartimento Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazione per opportuna conoscenza, al fine di dare maggiore pubblicità alla stessa per le eventuali osservazioni ed opposizioni degli interessati.

Art. 4

Le prestazioni di cui alla presente Convenzione, saranno iniziate entro 20 giorni dalla firma del presente disciplinare e si concluderanno dopo la ricognizione e la verifica dei beni gravati da Usi Civici relative al progetto del parco eolico di Borgia-Squillace - Ditta ESE Borgia srl.- Fascicolo ID 131.

Art. 5

Il professionista svolgerà l'incarico:

1. in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del contributo complementare di collaboratori di propria fiducia, senza alcun aggravio di costi;
2. con competenza, perizia, diligenza, scienza e coscienza ha l'obbligo di effettuare e curare:
 - a) i sopralluoghi necessari per acquisire un'approfondita conoscenza dell'ambito di intervento e del contesto di riferimento;
 - b) tutte le verifiche ed i riscontri richiesti dalla normativa vigente;
 - c) i rapporti che si rendono necessari con gli organi, enti ed organismi competenti.

Art. 6

Per lo svolgimento dell'incarico affidato, ovvero per lo svolgimento di singole prestazioni, il professionista ha la discrezionalità di avvalersi di propri collaboratori ed ausiliari, fermo restando la propria direzione e responsabilità, restando egli, il solo responsabile ed unico titolare del rapporto.

Art. 7

Le spese per tutte le operazioni demaniali in materia di usi civici sono a carico dei richiedenti, ai sensi dell'art. 39 della Legge n° 1766/27 e dell'art. 12 della Legge n° 1078/30 e dell'art. 11 del R.D. 2180/25.

Tutte le spese collegate all'espletamento dell'incarico del P.I.D. (compreso onorario, rimborso spese, imposte, diritti, etc.) sono poste a carico dei soggetti privati richiedenti, nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali, ai sensi dell'art. 39 della Legge n° 1766 del 16/06/1927, dell'art. 83 del R.D. n° 332 del 26/02/1928, dell'art. 12 della Legge n° 1078 del 10/07/1930 e dell'art. 15 della L.R. n° 18 del 21/08//2007.

L'ammontare del corrispettivo dovuto al P.I.D. incaricato, comunque posto a carico della Ditta richiedente, comprensivo di I.V.A. ed oneri di legge, sarà definito secondo quanto disposto dall'articolo 15 comma 8 della legge regionale del 21/08/2007 n° 18 che, testualmente, recita: *“Le spese per l'istruttoria dei*

procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati alle norme del regolamento regionale, che disciplina altresì l'eventuale imposizione di tasse per diritti di segreteria".

Le spese per i compensi dei Periti Istruttori Demaniali, determinati in misura non superiore alla disciplina contenuta nella Legge n. 319/1980 e nel R.D. 15/11/1925, n. 2180, sono a carico delle parti nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali e la parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate, previo parere di congruità dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della normativa vigente, e comunque non prima del previsto controllo regionale sul provvedimento comunale trasmesso o trascorsi novanta giorni dalla ricezione del provvedimento comunale ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 18/2007.

Art. 8

Il professionista assume in proprio ogni responsabilità civile e penale, nei confronti sia del Comune, sia di terzi, per ogni fatto derivante dalla non corretta esecuzione delle prestazioni.

Art. 9

Le parti contraenti dichiarano:

1. di aver preso atto delle disposizioni normative relative alla protezione dei dati personali, circa il trattamento dei dati stessi conferiti per la stipula e di quelli necessari per l'esecuzione del presente contratto;
2. di essere a conoscenza delle modalità del trattamento dei dati ai fini della Privacy;
3. di impegnarsi ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto delle norme vigenti ed in particolare per quanto concerne le misure minime di sicurezza da adottare;

Fornendo i dati necessari per la compilazione del presente atto, le parti prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali richiesti per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del contratto e agli adempimenti convenuti, fermo restando che devono adottare le misure necessarie ad impedire l'accesso ai dati medesimi a terze parti non autorizzate al trattamento.

In particolare i dati personali saranno comunicati a terze parti solo per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria.

Art. 10

Tutti i dati e le informazioni relative alle problematiche oggetto della consulenza di cui il professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico, dovranno essere considerati strettamente riservati con esplicito divieto di divulgazione a terzi.

Art. 11

Il Comune di Squillace si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

Il Comune di Squillace si riserva il diritto di sospendere il servizio e di risolvere il contratto qualora, nel corso di svolgimento del servizio, intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione del contratto o ne rendano impossibile od inopportuna la sua conduzione a termine. In tal caso saranno riconosciute al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta alla data di comunicazione del recesso.

Art. 12

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento delle prestazioni o relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto dovranno essere risolte bonariamente e, qualora, ciò non sia possibile per le stesse si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Catanzaro.

È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Art. 13

Per quanto non espressamente ed esplicitamente riportato nella presente Convenzione d'opera intellettuale è fatto espresso rinvio alle disposizioni del codice civile ed in particolare agli artt. 2229 e seguenti e quelle relative al lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 e seguenti, nonché quanto espressamente previsto dalla normativa applicabile in materia.

Art. 14

La presente Convenzione d'opera intellettuale verrà registrata in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Art. 15

Il recesso volontario da parte del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per danni provocati.

Art. 16

Per quanto non ricompreso nel presente atto le parti si avvarranno di quanto espressamente previsto dalla normativa applicabile in materia.

Art. 17

L'operatore economico incaricato dovrà essere munito, alla data di firma per accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per lo specifico servizio, estesa al danno all'opera, per eventuali errori od omissioni nello svolgimento delle attività tecniche (art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016).

Nel caso in cui il soggetto incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al precedente capoverso per lo specifico progetto.

Le spese relative alla predetta polizza assicurativa sono a carico del soggetto contraente.

Il presente atto consta di n. 4 (quattro) pagine scritte con mezzo elettronico.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA

(.....)

LA DITTA ESE BORGIA SRL

(.....)

p. IL COMUNE DI SQUILLACE

(Arch. Antonio Macaluso)